



אהוד מררי
שרון באום
שחר אגמון
ירון שלמי
איל מזרחי
פלג שחם אילון
אושרת נעים
נטלי שטנצל
עומר ז'ק
עדי וולפוביץ' שמואל
יפתח יותם
חן מררי

עוזד הנגבי – יועץ

תל אביב, 17 ינואר, 2020

לכבוד
מר יאיר נאור ממך, עו"ד
טווס 1 (מתחם עזריאל)
הוד השרון

ח.נ.,

- מבלי לפגוע בזכויות -

הנדון: **יגאל אלון 24' הרצליה – דירה 11**
מועד מסירת חזקה בדירה – תיקון ליקויי בניה
מכתבי מיום 20.12.2020

בשם מרשיי, ה"ה רון וסתיו קמחי, הריני לפנות אליך בדחיפות כדלקמן:

1. עד למועד זה, כחודש ממועד שיגור מכתבי שבסימוכין, טרם נתקבל כל מענה ענייני לנטען במסגרתו.
2. מצב דברים זה הינו בלתי נסבל, המאפיין את גרירת הרגליים האינסופית מצד מרשתך.
3. אנו שבים על האמור במכתבנו, ומפנים את תשומת לבכם לסעיף 3.7 לחוות הדעת שהומצאה למרשתך זה מכבר, הדורשת ביצוע בדיקת רמת הרטיבות התת רצפתית הקיימת בדירה (הכוללת שבירת רצפות).
4. ברי, כי ככל שקיימת רמת רטיבות תת רצפתית חמורה בדירה, הרי שאין היא ראויה למגורים, ושלא בכדי - כלל לא נטען אחרת על-ידי מרשתך.
5. מכאן, כי דרישתך של מרשתך כי מרשיי יקבלו את הדירה לפני שבוצעה בדירה בדיקת רטיבות כאמור הינה בלתי חוקית בעליל מעבר להיותה בלתי הגונה ובלתי סבירה. ניכר, כי עצם העלאתה של דרישה זו הינה נדבך נוסף במסכת התעמרותה הבלתי פוסקת של מרשתך במרשיי מתוך רצון נפסד להסב לה עוגמת נפש ומצוקה כלכלית ונפשית כאחד.
6. חרף התראותיהם של מרשיי, נמענה מרשתך מלבצע את הבדיקה הנדרשת לפני מועד מסירת החזקה ולפיכך מרשתך נדרשת לבצע את הבדיקה האמורה **ללא דיחוי** נוסף ולמסור לידינו את תוצאותיה. ככל ורמת הרטיבות הקיימת תעלה על המותר לפי התקן – **הרי שלא ניתן יהיה לעשות בדירה שימוש סביר למגורים בטרם הרמת הריצוף וייבוש הרטיבות.**

באום הנגבי ושות'



7. אבקש להודיעך, איפוא, כי ככל והבדיקה לא תבוצע על ידי מרשתך בתוך 2 ימי עסקים ממועד מכתבנו זה, מרשיי עומדים על כך כי תינתן להם גישה לדירה לצורך ביצוע הבדיקה על ידי מומחה מטעמם, כאשר הוצאות הבדיקה יושתו במלואן על מרשתך.
8. לתשובתך הדחופה אודה.
9. אין באמור במכתב זה ואו בחסר בו על מנת לפגוע ואו לגרוע מטענות מרשיי.

בכבוד רב ובב"ח,

פלג שחם אילון, עו"ד

136556\1\1482